

1511584-93.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. O regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o fechado (fls. 211/215).

Já a Defesa pleiteou a absolvição do réu pela fragilidade do conjunto probatório ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal. No que diz respeito ao delito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1511584-93.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511584-93.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS CAMARGO DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

DOUGLAS CAMARGO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e nos artigos 129, §12, e 329, §2º, do Código Penal c/c o art. 69, caput, do mesmo Diploma, porque, em 17 de novembro de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Mario Bataiola, nº 501 Bloco I-1, nesta cidade e Comarca: (i) trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 403,66 gramas de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididos em 149 invólucros, e 5,5 granas de cocaína, divididos em 22 microtubos (cf. laudos de constatação e químico-toxicológico às fls. 19/21 e 90/93); (ii) opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra os investigadores de polícia Wellington Corredato da Silva e William Guilherme do Amaral, causando-lhes lesões de corporais de natureza leve (conf. laudos de fls. 86/87 e 88/89).

O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 67/72). Seguindo o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 10/12/2021 (fls.

106/107), o réu foi citado (fl. 118) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 125/127). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 12/4/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado (fls. 167/172).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, devem ser considerados os maus antecedentes e a reincidência do réu, que impedem a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. O regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o fechado (fls. 211/215).

Já a Defesa pleiteou a absolvição do réu pela fragilidade do conjunto probatório ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal. No que diz respeito ao delito de resistência, pugnou que a conduta do acusado não passou de mero inconformismo com a abordagem, não evidenciando o dolo de resistir à ação policial, sendo de rigor a aplicação do princípio da consunção posto que a violência consistente nas lesões leves integra a descrição típica do crime de resistência. Por fim, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal e a fixação de regime aberto para início do cumprimento de pena.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelas fotos (fls. 15/16), pelo laudo de constatação provisória (fls. 19/21), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 90/93), atestando a natureza das substâncias apreendidas, pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 95/99) e pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Wellington Corredato da Silva e William Guilherme do Amaral, policiais civis, declararam que na data dos fatos estavam realizando uma operação para o combate ao tráfico de drogas nas imediações do CDHU, local muito conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes. Aproximaram-se do local com uma viatura descaracterizada, parando a cerca de 30 metros do réu, onde notaram que ele estava com uma sacola na mão, claramente participando da venda de entorpecentes. Acionaram outra viatura da Polícia Civil e iniciaram a abordagem do suspeito. O réu, ao ver os policiais, saiu correndo em direção ao Bloco H-2, mas no caminho sofreu uma queda e foi alcançado. Contudo, ele estava bastante nervoso e ofereceu resistência à prisão, causando lesões corporais nos policiais. Na sacola que o réu tinha em sua posse havia 149 porções de maconha, 22 porções de cocaína e R\$178,00.

O réu Douglas Camargo dos Santos, interrogado, declarou que na data dos fatos estava no CDHU quando passaram correndo por ele dois rapazes. Posteriormente, duas pessoas o abordaram e o imobilizaram, dizendo que ele é que tinha corrido com as drogas. Ele não reagiu e, em razão das agressões, perdeu a consciência e foi levado para hospital. Nega a prática do tráfico, afirmando que foi acusado injustamente.

Apesar da negativa do réu, alegando que a droga não lhe pertencia, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que ele trazia a droga e que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que realizavam operação em local conhecido pelo comércio ilícito e avistaram o acusado trazendo

uma sacola nas mãos; b) o fato do réu empreender fuga assim que notou a aproximação para abordagem; c) a apreensão na posse do acusado de 149 porções de maconha e 22 porções de cocaína, embaladas individualmente, prontas para serem vendidas a terceiros, além da quantia de R\$ 178,00 reais em dinheiro.

A versão apresentada pelo sentenciado de que dois outros rapazes correram quando a polícia se aproximou e que foi injustamente acusado, restou isolada nos autos, não havendo qualquer elemento que dê suporte a eventual suspeita de que os policiais tenham algum interesse em incriminar falsamente o réu.

Outrossim, ao contrário do que aduz a Defesa, a acusação encontra respaldo probatório nos autos, já que os relatos dos policiais foram coesos e harmônicos, no sentido de que estava em curso operação específica de combate ao tráfico e a viatura estava descaracterizada, favorecendo a observação e movimentação do comércio ilícito no local antes da abordagem.

Não se sustenta, ainda, a tese defensiva de desclassificação para o delito de porte de droga para consumo, vez que a quantidade razoável de entorpecente apreendido em porções divididas, embaladas individualmente, conduz à segura conclusão de que se destinava ao comércio ilícito e não ao uso próprio. Além disso, o réu trazia consigo quantia em dinheiro cuja origem lícita não foi satisfatoriamente demonstrada.

Por fim, para a caracterização do crime de tráfico de drogas não é fundamental que aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando a demonstração de que a droga se destinava ao fornecimento a terceiros.

Do mesmo modo, restaram demonstrados os crimes de resistência e lesão corporal, não apenas pelas declarações uníssonas dos policiais civis no sentido de que o réu se opôs à execução de ato legal mediante violência, não se tratando de mero inconformismo, causando inclusive lesões corporais de natureza leve nos agentes, como também pelos laudos de exames de corpo de delito que atestaram: “escoriações lineares de até 14 cm em braço e antebraço esquerdos assim como região preauricular direita – fl. 87” e “escoriações lineares de até 10 cm em perna direita e no antebraço direito; equimose violácea no braço esquerdo – fl. 89”.

Inviável a tese de aplicação do princípio da consunção, com absorção do delito de lesão corporal pelo delito de resistência. Como visto, houve conduta de resistência contra a detenção por parte do réu que, por sua vez, assumiu o risco de provocar lesões nos policiais que atuavam em plena legalidade.

Trata-se de delitos decorrentes de ações e desígnios autônomos, sem a existência de nexo de dependência ou subordinação entre eles, afastando-se a alegação de consunção.

Portanto, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, bem como aos tipos descritos nos artigos 129, §12, e 329, §2º, ambos do Código Penal.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de lesão corporal e de resistência tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 003211-86.2007.8.26.0344 – pena cumprida/extinta em 23/01/2012 – fl. 36). Não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6, em razão do réu ser reincidente (processo nº 0008714-30.2011.8.26.0400 – pena cumprida/extinta em 22/01/2018 – fls. 38/39), totalizando uma pena provisória de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há incidência de atenuantes.

Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista os múltiplos antecedentes e a reincidência do réu (fls. 36/40), revelando dedicação à atividade criminosa.

Mantenho, desta forma, a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Para o crime de resistência, o artigo 329, caput e §2º do Código Penal, prevê pena de detenção variável de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, tendo em vista que o réu possui maus antecedentes (processo nº 003211-86.2007.8.26.0344 – pena cumprida/extinta em 23/01/2012 – fl. 36). Não vislumbro outros motivos desfavoráveis ao réu no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime ou ao comportamento da vítima que justifiquem a majoração da pena-base além do percentual acima.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal – reincidência (processo nº 0008714-30.2011.8.26.0400 – pena cumprida/extinta em 22/01/2018 – fls. 38/39), motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, perfazendo a pena de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno, assim, final a pena de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Para o crime de lesão corporal majorada (contra policial civil no exercício da função), o artigo 129, caput, e § 12 do Código Penal prevê, abstratamente, pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Ponderadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, impõe-se a aplicação da pena 1/6 acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 003211-86.2007.8.26.0344 – pena cumprida/extinta em 23/01/2012 – fl. 36), motivo pelo qual fixo a pena em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Não há outros elementos que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal – reincidência (processo nº 0008714-30.2011.8.26.0400 – pena cumprida/extinta em 22/01/2018 – fls. 38/39), motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, perfazendo a pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena. Contudo, presente a causa de aumento prevista no § 12 do artigo 129, do Código Penal, porque o delito foi praticado contra agentes da Polícia Civil, motivo pelo qual majoro a pena em 1/3, totalizando 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Torno, assim, final a pena de 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu DOUGLAS CAMARGO DOS SANTOS, qualificado nos autos: (i) pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal; (ii) pela prática do crime previsto no artigo 329, caput e §2º do Código Penal à pena de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e, (iii) pela prática do crime previsto no artigo 129, caput e § 12, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Em razão do concurso material de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal), pois mediante mais de uma ação o acusado praticou três crimes de natureza e objetos jurídicos distintos e decorrentes de desígnios autônomos, as penas devem ser somadas resultando em um total de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias.

A pena privativa de liberdade relativa ao delito de tráfico de drogas deve ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente em função da reincidência do acusado, inclusive específica (processo nº 0008714-30.2011.8.26.0400 – pena cumprida/extinta em 22/01/2018 – fls. 38/39). No mais, trata-se de crime equiparado a hediondo, que causa consequências gravíssimas à sociedade, alimentando o crime organizado e destruindo as famílias dos dependentes químicos. A pena de detenção relativa aos delitos de resistência e lesão corporal majorada deverá ser cumprida no regime inicial semiaberto, diante dos maus antecedentes e reincidência do réu.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada e a reincidência do réu, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com entorpecentes, entre os quais, altamente nocivos, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa

judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Outrossim, decreto o perdimento em favor da União do valor apreendido (fls. 178) e a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da citada lei, oficiando-se. Autorizo, ainda, a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA